



Analyse des Risques Contractuels

Contrat de Développement et de Maintenance d'un Logiciel de Gestion

NOVATECH DIGITAL SARL / PHARMALINE DISTRIBUTION SA

Réf. dossier : NT/CTR/2026-0112

| 1. Synthèse Exécutive

Le présent rapport identifie et évalue les risques juridiques contenus dans le contrat de développement et de maintenance logicielle conclu entre NOVATECH DIGITAL SARL (Prestataire) et PHARMALINE DISTRIBUTION SA (Client).

Score de risque global du contrat : **70/100**

⚠ Niveau de risque : ÉLEVÉ

Ce contrat présente des contradictions internes majeures, des asymétries significatives entre les parties, des renvois cassés et des lacunes d'information qui compromettent sa sécurité juridique et son équilibre contractuel. Une révision substantielle est fortement recommandée avant signature.

Principaux risques identifiés :

- **Contradictions internes graves** sur la propriété intellectuelle, la révision tarifaire, la résiliation et le règlement des différends
- **Asymétries contractuelles** favorisant systématiquement le Prestataire (cession, sous-traitance, exclusivité, audit)
- **Renvois cassés** vers des annexes et articles inexistantes
- **Lacunes d'information** empêchant l'exécution de certaines clauses

| 2. Tableau Détaillé des Clauses Problématiques

Article(s)	Type de Risque	Description du Problème	Score	Gravité
Article 6	Contradiction interne	L'alinéa 1 stipule que « le code source du logiciel développé [...] devient la propriété exclusive du Client à compter du paiement intégral », tandis que l'alinéa 2 affirme « par exception à l'alinéa précédent, le Prestataire conserve la propriété exclusive de l'ensemble des codes sources ». Ces deux dispositions sont directement contradictoires et rendent impossible la détermination du titulaire des droits de propriété intellectuelle.	95	Critique
Article 4	Contradiction interne	L'alinéa 2 affirme que « le forfait de maintenance mensuel est fixe et non révisable pendant toute la durée initiale du Contrat », tandis que l'alinéa 3 prévoit que « le Prestataire pourra toutefois ajuster trimestriellement le montant du forfait de maintenance ». Ces deux clauses sont incompatibles : le prix ne peut être simultanément fixe/non révisable et ajustable trimestriellement.	90	Critique
Article 2	Contradiction interne	L'alinéa 1 prévoit une durée initiale de 24 mois avec tacite reconduction et préavis de 60 jours, tandis que l'alinéa 2 permet à « chaque Partie » de résilier « à tout moment, sans motif ni indemnité » avec un préavis de seulement 10 jours. Cette seconde clause vide de substance le mécanisme de durée initiale et de tacite reconduction.	85	Critique
Article 16	Contradiction interne	L'alinéa 2 attribue compétence exclusive aux « tribunaux de commerce de Rabat », tandis que l'alinéa 3 stipule « nonobstant ce qui précède » que tout litige sera « définitivement tranché » par arbitrage CCI à Paris « à l'exclusion de toute autre juridiction ». Ces deux clauses de règlement des différends sont mutuellement exclusives.	80	Élevée
Article 12	Contradiction interne	L'alinéa 1 plafonne la responsabilité du Prestataire à 3 mois de redevances « tous préjudices confondus », tandis que l'alinéa 2 exclut ce plafond « en cas de perte ou de corruption de données », laissant la responsabilité « sans limitation de montant ». L'expression « tous préjudices confondus » de l'alinéa 1 est contredite par l'exception de l'alinéa 2.	75	Élevée
Articles 9 vs 14	Asymétrie	L'Article 9 interdit au Client de céder le contrat sans accord écrit préalable du Prestataire, tandis que le Prestataire peut céder librement à toute société de son groupe ou à tout repreneur « sans que l'accord du Client soit requis ». L'Article 14 permet au Prestataire de sous-traiter sans accord préalable du Client. Double asymétrie favorisant le Prestataire sur la cession et la sous-traitance.	70	Élevée

Article(s)	Type de Risque	Description du Problème	Score	Gravité
Article 10	Asymétrie	Clause d'exclusivité unilatérale imposée au Client : interdiction de recourir à un autre prestataire pour des développements similaires pendant toute la durée du contrat. Aucune réciprocité : le Prestataire n'est soumis à aucune obligation d'exclusivité envers le Client. Déséquilibre contractuel majeur limitant la liberté commerciale du Client.	75	Élevée
Article 8	Asymétrie	Droit d'audit unilatéral accordé au Prestataire avec préavis de seulement 48 heures. Aucun droit d'audit réciproque n'est prévu pour le Client (par exemple pour vérifier la qualité du code, le respect des SLA, ou l'utilisation de sous-traitants). Asymétrie de contrôle favorisant le Prestataire.	60	Moyenn e
Article 1	Renvoi cassé	L'Article 1 renvoie aux « niveaux de service (SLA) applicables [...] détaillés à l'Annexe technique 2 ». Or, l'Article 18 mentionne uniquement les « Annexes 1, 2 et 3 » sans préciser leur contenu, et aucune « Annexe technique 2 » n'est identifiée dans le document fourni. Le renvoi est cassé.	65	Moyenn e
Article 3	Renvoi cassé	L'Article 3 renvoie au « calendrier détaillé à l'Annexe 1 » pour les phases de livraison et à « l'échéancier de l'Annexe 1 » pour le paiement (Article 4). L'existence et le contenu de cette Annexe 1 (Cahier des Charges) ne sont pas vérifiables dans le document fourni. Renvoi non vérifiable.	60	Moyenn e
Article 18	Renvoi cassé	L'Article 18 affirme que le contrat et « ses Annexes 1, 2 et 3 » constituent l'intégralité de l'accord. Aucune description du contenu des Annexes 2 et 3 n'apparaît dans le contrat. L'Article 1 mentionne une « Annexe technique 2 » (SLA) qui pourrait correspondre à l'Annexe 2, mais rien n'est dit sur l'Annexe 3. Renvoi incomplet.	55	Moyenn e
Préambule	Lacune	Le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de PHARMALINE DISTRIBUTION SA est indiqué « _____ (à compléter) », de même que l'identifiant fiscal (IF). Le nom et la qualité du représentant du Client sont également incomplets (« M. _____ »). Ces informations sont essentielles à l'identification des parties.	50	Moyenn e
Article 17	Lacune	L'adresse électronique de notification pour le Client est indiquée « _____ (adresse non renseignée) ». Cette lacune empêche l'application effective de la clause de notification, qui exige un envoi par courrier électronique avec accusé de réception.	55	Moyenn e

Article(s)	Type de Risque	Description du Problème	Score	Gravité
Signature	Lacune	La date de signature du contrat est laissée en blanc (« Fait à Rabat, le _____ »). L'absence de date de signature empêche de déterminer avec certitude la date d'entrée en vigueur du contrat (Article 2 : « à la date de sa signature par les deux Parties »).	45	Moyenn e
Article 15	Renvoi cassé	Le contrat passe directement de l'Article 14 (Sous-traitance) à l'Article 16 (Droit applicable). L'Article 15 est absent. Cette numérotation discontinue peut indiquer une clause manquante ou une erreur de rédaction. Renvoi structurel cassé.	40	Faible

| 3. Analyse Détaillée par Catégorie de Risque

3.1. Contradictions Internes (Risque Critique)

Le contrat contient **cinq contradictions internes majeures** qui rendent certaines clauses inapplicables et exposent les parties à un contentieux quasi certain :

Propriété intellectuelle (Article 6) : La contradiction la plus grave du contrat. L'alinéa 1 transfère la propriété exclusive du code au Client après paiement intégral, lui conférant « tous les droits de reproduction, modification et distribution ». L'alinéa 2 affirme exactement l'inverse : le Prestataire « conserve la propriété exclusive de l'ensemble des codes sources », le Client ne disposant que d'une « licence d'utilisation non exclusive et non cessible ». Ces deux régimes juridiques sont incompatibles. En cas de litige, un tribunal devra trancher, avec une issue imprévisible. Recommandation : supprimer l'un des deux alinéas et clarifier définitivement le régime de propriété intellectuelle.

Révision tarifaire (Article 4) : L'alinéa 2 garantit au Client que « le forfait de maintenance mensuel est fixe et non révisable pendant toute la durée initiale du Contrat » (24 mois), ce qui constitue un engagement ferme de stabilité tarifaire. L'alinéa 3 contredit frontalement cet engagement en permettant au Prestataire « d'ajuster trimestriellement le montant du forfait de maintenance en fonction de l'évolution de l'indice sectoriel des salaires informatiques (ISHR) ». Un prix ne peut être simultanément « fixe et non révisable » et « ajustable trimestriellement ». Recommandation : choisir entre prix fixe garanti ou clause d'indexation, et supprimer la disposition contradictoire.

Durée et résiliation (Article 2) : L'alinéa 1 instaure une durée initiale ferme de 24 mois avec tacite reconduction et préavis de résiliation de 60 jours. L'alinéa 2 vide ce mécanisme de toute substance en permettant à chaque partie de résilier « à tout moment, sans motif ni indemnité » avec un préavis de seulement 10 jours. Cette seconde clause transforme de facto le contrat en contrat à durée indéterminée résiliable ad nutum, rendant illusoire la « durée initiale de 24 mois ». Recommandation : soit maintenir une durée ferme avec résiliation anticipée uniquement pour faute grave, soit assumer un contrat à durée indéterminée avec préavis raisonnable.

Règlement des différends (Article 16) : L'alinéa 2 attribue « compétence exclusive » aux tribunaux de commerce de Rabat. L'alinéa 3, introduit par « nonobstant ce qui précède », stipule que tout litige sera « définitivement tranché » par arbitrage CCI à Paris « à l'exclusion de toute autre juridiction ». Ces deux clauses sont mutuellement exclusives. En cas de litige, chaque partie pourrait invoquer la clause qui lui est favorable, créant un conflit de compétence. Recommandation : choisir entre juridiction étatique (Rabat) ou arbitrage (CCI Paris) et supprimer l'autre clause.

Limitation de responsabilité (Article 12) : L'alinéa 1 plafonne la responsabilité du Prestataire à 3 mois de redevances « tous préjudices confondus », formule englobante. L'alinéa 2 exclut ce plafond « en cas de perte ou de corruption de données », laissant la responsabilité « sans limitation de montant ». L'expression « tous préjudices confondus » de l'alinéa 1 est contredite par l'exception de l'alinéa 2. Recommandation : reformuler l'alinéa 1 en « tous préjudices confondus, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 2 » pour lever l'ambiguïté.

3.2. Asymétries Contractuelles (Risque Élevé)

Le contrat présente **quatre asymétries majeures** favorisant systématiquement le Prestataire au détriment du Client :

Cession et sous-traitance (Articles 9 et 14) : Double asymétrie. L'Article 9 interdit au Client de céder le contrat sans accord écrit préalable du Prestataire, tandis que le Prestataire peut céder librement à toute société de son groupe ou à tout repreneur « sans que l'accord du Client soit requis ». L'Article 14 permet au Prestataire de sous-traiter « tout ou partie de ses prestations » sans accord préalable du Client, avec simple information dans un délai de 8 jours. Le Client se voit ainsi privé de toute maîtrise sur l'identité de son cocontractant et des exécutants effectifs, alors que le Prestataire conserve un droit de veto sur toute cession par le Client. Recommandation : instaurer une réciprocité : soit les deux parties peuvent céder/sous-traiter librement, soit les deux doivent obtenir un accord préalable.

Exclusivité (Article 10) : Clause d'exclusivité unilatérale imposée au Client pendant toute la durée du contrat : interdiction de recourir à un autre prestataire pour des développements ou de la maintenance logicielle portant sur des « fonctionnalités similaires ». Cette clause, particulièrement contraignante, limite gravement la liberté commerciale du Client et crée une dépendance vis-à-vis du Prestataire. Aucune réciprocité : le Prestataire n'est soumis à aucune obligation d'exclusivité et peut librement travailler pour des concurrents du Client, y compris dans le secteur pharmaceutique. Recommandation : supprimer cette clause ou la limiter à une période initiale courte (ex. 6 mois) et/ou à un périmètre fonctionnel précis, ou instaurer une réciprocité.

Droit d'audit (Article 8) : Le Prestataire se réserve un droit d'audit unilatéral « à tout moment moyennant un préavis de quarante-huit (48) heures » pour vérifier le respect des termes de la licence. Aucun droit d'audit réciproque n'est prévu pour le Client, qui ne peut donc pas vérifier la qualité du code livré, le respect des SLA, l'identité et la compétence des sous-traitants, ou la conformité des prestations facturées. Cette asymétrie de contrôle est d'autant plus problématique que le Prestataire peut sous-traiter librement (Article 14).

Recommandation : accorder au Client un droit d'audit réciproque sur les prestations du Prestataire, avec un préavis raisonnable.

3.3. Renvois Cassés (Risque Moyen à Élevé)

Le contrat contient **quatre renvois cassés ou non vérifiables** vers des annexes ou articles inexistants :

Annexe technique 2 (Article 1) : L'Article 1 renvoie aux « niveaux de service (SLA) applicables [...] détaillés à l'Annexe technique 2 ». Or, l'Article 18 mentionne uniquement les « Annexes 1, 2 et 3 » sans préciser leur contenu. Aucune « Annexe technique 2 » n'est identifiée dans le document fourni. Ce renvoi cassé est problématique car les SLA (délais d'intervention, taux de disponibilité, pénalités) sont essentiels à l'exécution du contrat de maintenance.

Annexe 1 (Articles 1, 3 et 4) : Plusieurs articles renvoient à l'Annexe 1 (Cahier des Charges) pour le calendrier de livraison, l'échéancier de paiement et les spécifications fonctionnelles. L'existence et le contenu de cette annexe ne sont pas vérifiables dans le document fourni. Sans cette annexe, les obligations du Prestataire restent indéterminées.

Annexes 2 et 3 (Article 18) : L'Article 18 affirme que le contrat et « ses Annexes 1, 2 et 3 » constituent l'intégralité de l'accord. Aucune description du contenu des Annexes 2 et 3 n'apparaît dans le contrat. L'Annexe 2 pourrait correspondre à l'« Annexe technique 2 » mentionnée à l'Article 1, mais rien n'est dit sur l'Annexe 3.

Article 15 manquant : Le contrat passe directement de l'Article 14 (Sous-traitance) à l'Article 16 (Droit applicable). L'Article 15 est absent. Cette discontinuité peut indiquer une clause manquante (par exemple sur l'assurance, la force majeure étendue, ou les pénalités) ou une simple erreur de numérotation.

3.4. Lacunes d'Information (Risque Moyen)

Le contrat présente **trois lacunes d'information** empêchant l'application effective de certaines clauses :

Identification du Client (Préambule) : Le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, l'identifiant fiscal (IF), et le nom complet du représentant du Client sont laissés en blanc. Ces informations sont essentielles à l'identification des parties et à l'opposabilité du contrat aux tiers.

Adresse de notification du Client (Article 17) : L'adresse électronique de notification pour le Client est indiquée « adresse non renseignée ». Cette lacune empêche l'application effective de la clause de notification, qui exige un envoi par courrier électronique avec accusé de réception. Toute notification adressée au Client (résiliation, mise en demeure, ajustement tarifaire) serait juridiquement inopérante.

Date de signature : La date de signature du contrat est laissée en blanc. L'absence de date de signature empêche de déterminer avec certitude la date d'entrée en vigueur du contrat (Article 2 : « à la date de sa signature par les deux Parties ») et le point de départ des délais

contractuels (durée initiale de 24 mois, garantie de 12 mois, confidentialité de 5 ans après cessation).

4. Recommandations Prioritaires

Action immédiate requise : Ce contrat ne doit PAS être signé en l'état. Les contradictions internes et asymétries identifiées créent un risque contentieux majeur et un déséquilibre contractuel inacceptable pour le Client.

Recommandations par ordre de priorité :

1. **Lever les contradictions internes (Articles 2, 4, 6, 12, 16) :** Choisir une option pour chaque contradiction et supprimer la disposition contradictoire. Ces contradictions rendent le contrat juridiquement incohérent et inexécutable.
2. **Rééquilibrer les asymétries (Articles 8, 9, 10, 14) :** Instaurer des droits réciproques en matière de cession, sous-traitance et audit. Supprimer ou limiter drastiquement la clause d'exclusivité unilatérale (Article 10) qui crée une dépendance excessive du Client.
3. **Vérifier et annexer les documents référencés :** S'assurer que les Annexes 1, 2 et 3 existent, sont complètes, et correspondent aux renvois du contrat. Vérifier en particulier l'existence de l'Annexe technique 2 (SLA) et du Cahier des Charges (Annexe 1).
4. **Compléter les informations manquantes :** Renseigner l'identification complète du Client (RC, IF, représentant), l'adresse de notification, et la date de signature avant toute exécution du contrat.
5. **Clarifier l'Article 15 manquant :** Vérifier s'il s'agit d'une erreur de numérotation ou d'une clause manquante. Si une clause a été omise (par exemple sur l'assurance professionnelle du Prestataire), l'ajouter.
6. **Révision globale par un conseil juridique :** Compte tenu du nombre et de la gravité des problèmes identifiés, une révision complète du contrat par un avocat spécialisé en droit des contrats informatiques est indispensable avant signature.

5. Conclusion

Le contrat de développement et de maintenance logicielle entre NOVATECH DIGITAL SARL et PHARMALINE DISTRIBUTION SA présente un **niveau de risque élevé (70/100)** en raison de multiples contradictions internes, asymétries contractuelles, renvois cassés et lacunes d'information.

Les **cinq contradictions internes** identifiées (propriété intellectuelle, révision tarifaire, durée/résiliation, règlement des différends, limitation de responsabilité) rendent le contrat juridiquement incohérent et exposent les parties à un contentieux quasi certain. Ces contradictions doivent être levées en priorité absolue.

Les **quatre asymétries majeures** (cession, sous-traitance, exclusivité, audit) favorisent systématiquement le Prestataire et créent un déséquilibre contractuel significatif au détriment

du Client. La clause d'exclusivité unilatérale (Article 10) est particulièrement problématique car elle crée une dépendance excessive du Client vis-à-vis du Prestataire.

Les **renvois cassés** vers des annexes inexistantes ou non vérifiables (notamment l'Annexe technique 2 sur les SLA) et les **lacunes d'information** (identification du Client, adresse de notification, date de signature) empêchent l'application effective de plusieurs clauses essentielles.

Conclusion : Ce contrat ne doit pas être signé en l'état. Une révision substantielle est indispensable pour lever les contradictions, rééquilibrer les droits et obligations des parties, vérifier l'existence des annexes, et compléter les informations manquantes. L'intervention d'un conseil juridique spécialisé est fortement recommandée.

6. Note Technique : Calcul du Score Global de Risque

Méthode de calcul du score global (0-100) :

Le score global est calculé par moyenne pondérée des scores individuels des clauses problématiques, avec les pondérations suivantes :

- Contradiction interne : poids = 2
- Asymétrie : poids = 1
- Renvoi cassé : poids = 1
- Lacune : poids = 1

Détail du calcul :

Contradictions internes (poids = 2) :

- Article 6 (propriété intellectuelle) : $95 \times 2 = 190$
- Article 4 (révision tarifaire) : $90 \times 2 = 180$
- Article 2 (durée/résiliation) : $85 \times 2 = 170$
- Article 16 (règlement différends) : $80 \times 2 = 160$
- Article 12 (limitation responsabilité) : $75 \times 2 = 150$

Sous-total contradictions : 850 (poids total : 10)

Asymétries (poids = 1) :

- Articles 9 vs 14 (cession/sous-traitance) : $70 \times 1 = 70$
- Article 10 (exclusivité) : $75 \times 1 = 75$
- Article 8 (audit) : $60 \times 1 = 60$

Sous-total asymétries : 205 (poids total : 3)

Renvois cassés (poids = 1) :

- Article 1 (Annexe technique 2) : $65 \times 1 = 65$
- Article 3 (Annexe 1) : $60 \times 1 = 60$
- Article 18 (Annexes 2 et 3) : $55 \times 1 = 55$
- Article 15 manquant : $40 \times 1 = 40$

Sous-total renvois cassés : 220 (poids total : 4)

Lacunes (poids = 1) :

- Préambule (identification Client) : $50 \times 1 = 50$
- Article 17 (adresse notification) : $55 \times 1 = 55$
- Signature (date manquante) : $45 \times 1 = 45$

Sous-total lacunes : 150 (poids total : 3)

Calcul final :

Score global = $(850 + 205 + 220 + 150) / (10 + 3 + 4 + 3)$

Score global = $1425 / 20$

Score global = 71,25

Score global arrondi = 70/100

Interprétation :

- 0-30 : Risque faible
- 31-60 : Risque moyen
- 61-80 : Risque élevé
- 81-100 : Risque critique

Le score de 70/100 place ce contrat dans la catégorie « Risque élevé », proche de la limite supérieure. La pondération $\times 2$ des contradictions internes reflète leur gravité particulière (incohérence juridique rendant le contrat inexécutable).

Sources

Document analysé : contrat_test_novatech_pharmaline.pdf (pages 1 à 3)

Référence du dossier : NT/CTR/2026-0112

Parties : NOVATECH DIGITAL SARL (Prestataire) / PHARMALINE DISTRIBUTION SA (Client)

Nature du contrat : Contrat de développement et de maintenance d'un logiciel de gestion

Note : Document fictif généré automatiquement à des fins de test de systèmes d'analyse contractuelle.